MARCHE DE TRAVAUX

Règlement de la consultation – Version 2 du 26/01/2026

Réhabilitation rues Porte Baussenque, Puits Baussenque et montée des Accoules

MAPA n°	GS_2026_001_Baussenque
Objet	**Travaux de second œuvre portant sur 7 logements dans le quartier du Panier à MARSEILLE**
Adresse de l'opération	**ILOT 1 :** Immeubles 1 rue Porte Baussenque & 2 rue Puits Baussenque - 13 002 MARSEILLE **ILOT 2 :** Immeubles 28 Montée des Accoules & 1 rue Puits Baussenque - 13 002 MARSEILLE
Maître d'Ouvrage **Pouvoir Adjudicateur**	**VILOGIA SA HLM** 271 boulevard de Tournai, CS 10430 59 664 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex
Maître d'Œuvre	**MSA ARCHITECTURE – mandataire** 3 Place Paul Borde – 13790 ROUSSET
Bureau de Contrôle et SPS	**ALPES CONTRÔLE**
Coordinateur SPS	**QUALICONSULT** 7,9 rue Jean Mermoz – 13008 MARSEILLE
VISITE DE SITE OBLIGATOIRE	**Visite impérative sur site le 03/02/2026 à 14h00**
Date limite de remise des offres	**Jeudi 26 février 2026 à 12h00**

26/01/2026 : MODIFICATION DU DOCUMENT : Modification du volume d'heures d'insertion par l'emploi - Art. 2.12 (volume initialement indiqué : 350h minimum ; nouvelle valeur : 430h minimum)

Table des matières

Table des matières 2

Article 1. Objet de la consultation 4

Article 2. Conditions de la consultation 4

2.1 Etendue de la consultation et mode de mise en concurrence 4

2.2 Forme juridique de la présentation des entreprises 4

2.3 Allotissement 5

2.4 Modification au Cahier des Clauses Techniques Particulières 5

2.5 Variantes 5

2.6 Délai d'exécution 6

2.7 Modification de détail au dossier de consultation 6

2.8 Délai de validité des offres et variation des prix 6

2.9 Garanties particulières pour matériaux de type nouveau 6

2.10 Engagement de performances 6

2.11 Tous Risques Chantier (TRC) 6

2.12 Engagement d'insertion professionnelle 7

Article 3. Dossier de consultation 7

3.1 Aide à la procédure dématérialisée : 7

3.2 Contenu du dossier de consultation 7

3.3 Retrait du dossier de consultation 8

Article 4. Présentation des candidatures et des offres 8

4.1 Transmission par voie électronique 8

4.2 Les conditions de forme à respecter 10

Article 5. Sélection des candidatures 10

5.1 Justificatifs relatifs à la candidature 10

5.2 Capacité économique et financière des candidats 11

5.3 Capacité professionnelle et technique des candidats 11

Article 6. Jugement des offres 12

6.1 Contenu de l'enveloppe « offre » 12

6.2 Critères de jugement et négociation des offres 13

Article 7. Pièces à fournir par le candidat retenu 14

7.1 Pièces à fournir par le candidat retenu : 14

7.2 Référencement : 14

Article 8. Dispositions particulières 15

Article 9. Renseignements complémentaires 15

ANNEXE 1 Déclaration sur l'honneur du candidat

ANNEXE 2 Diagnostics Techniques Amiante (DTA) - Attestation

ANNEXE 3 Coordonnées des interlocuteurs pour la mise en œuvre de la clause d'insertion

ANNEXE 4 Fiche Candidature Obligatoire

ANNEXE 5 Cadre de réponse du Mémoire Technique

ANNEXE 6 Quitus de visite de site obligatoire

Article 1. Objet de la consultation

La consultation concerne des travaux de second œuvre portant sur 7 logements dans le quartier du Panier à MARSEILLE, pour le compte de **VILOGIA SA, 271 boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ,** Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH).

ADRESSE DE L'OPÉRATION :
ILOT 1 : Immeubles 1 rue Porte Baussenque & immeuble 2 rue Puits Baussenque - 13 002 MARSEILLE
ILOT 2 : Immeubles 28 Montée des Accoules & immeuble 1 rue Puits Baussenque - 13 002 MARSEILLE

Article 2. Conditions de la consultation

2.1 Etendue de la consultation et mode de mise en concurrence

La procédure de la consultation est un marché à procédure adaptée soumis aux dispositions de l'article L2123-1 et des articles R2123-1 et suivants du Code de la commande publique.

Les choix des candidatures et des offres se feront conformément aux critères repris aux articles 5 et 6 du présent Règlement de Consultation.

Chaque candidat est réputé avoir compris dans son offre toutes les incidences découlant de cette procédure.

En application des articles R2194-1 et suivants du Code de la Commande publique, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier les marchés en phase exécution de chantier.

Aux termes de l'article R.2122-2 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions définies.

2.2 Forme juridique de la présentation des entreprises

Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d'opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.

Les opérateurs économiques ont la possibilité de se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.

Cependant, le pouvoir adjudicateur exige, lors de l'attribution du marché, que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de ses co-traitants. En effet, l'acheteur ne saurait être impacté par les défaillances des membres du groupement, ainsi que les difficultés et aléas, les affectant.

Pour les candidats constitués en groupement, il est précisé que les pièces justificatives demandées devront être fournies par chacun des membres du groupement.

En cas de groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement est globale. Les candidats pour être recevables le sont au regard des éléments transmis tels que demandés à l'avis d'appel à concurrence et au règlement de la consultation. En conséquence, pour toute modification du groupement d'entreprises, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de déclarer l'offre irrégulière du candidat ayant modifié la composition de son groupement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il appartient à chaque candidat de faire une demande expresse d'agrément de la nouvelle composition du groupement, à l'appui de leur offre.

Le pouvoir adjudicateur donnera sa décision motivée au mandataire du groupement.

En cas de sous-traitance, le candidat indiquera dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers en décrivant précisément la répartition de l'exécution du marché (Prestations réalisées par chaque membre et les sous-traitants, les conditions d'intervention du mandataire et/ou des co-traitants, des sous-traitants, les conditions de paiement, RIB, la répartition des paiements…).

Il appartient aux candidats de transmettre à l'instar des co-traitants, toutes les pièces permettant l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières.

2.3 Allotissement

Les travaux définis à l'article 1 font l'objet d'un lot unique (TCE second œuvre) qui donnera lieu à l'établissement d'un marché forfaitaire.

~~*Si allotissement :*~~

~~Chaque candidat peut présenter une ou plusieurs offres correspondant à un ou plusieurs lots pour lesquels il possède la ou les qualifications techniques nécessaires.~~

~~Chaque lot fera l'objet d'une attribution.~~

Si postes techniques :

Dans l'hypothèse où un lot comporterait des « postes », les candidats sont tenus de répondre à l'ensemble des postes du lot considéré, sous peine de voir son offre déclarée inappropriée ou irrégulière.

~~*Si tranches optionnelles :*~~

~~Dans le cas où une ou plusieurs tranches optionnelles sont prévues au marché, il appartient aux candidats d'y répondre en totalité, sous peine de voir son offre déclarée inappropriée ou irrégulière.~~

2.4 Modification au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Les candidats ne pourront pas apporter de modifications au Cahier des Clauses Techniques Particulières. Ils devront remettre une offre rigoureusement conforme à toutes les pièces constituant le dossier de consultation.

Les entreprises répondront en respectant scrupuleusement la base du projet de marché ; les variantes sur les produits seront examinées sur présentation de justificatifs permettant de vérifier les performances du produit proposé.

2.5 Variantes

2.5.1. Variantes exigées / Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

La consultation est lancée : ☐ ~~avec variantes exigées / PSE~~ ☒ **sans variantes exigées / PSE**

Dans le cas où des variantes exigées sont prévues dans le CCTP, les candidats sont tenus de remettre une offre conforme au projet de base et de répondre aux variantes exigées de manière spécifique au niveau du DQE et de l'acte d'engagement.

2.5.2. Variantes à l'initiative des candidats

La consultation est lancée : ☒ **avec acceptation des variantes** ☐ ~~avec refus des variantes~~

Les exigences minimales ou exigences performantielles que les variantes devront respecter, ainsi que les modalités de leur présentation, sont précisées dans le CCTP. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales ou performantielles pourront être prises en considération. Elles devront être détaillées tant en termes de qualité qu'en terme de prix, au sein du mémoire technique. Si des performances particulières sont exigées,

elles devront être justifiées par tous justificatifs (ex : étude thermique) et recevoir un avis favorable du Bureau de Contrôle et du maître d'œuvre, en analyse.

Un ou plusieurs actes d'engagement supplémentaires sont à adjoindre à l'offre pour les variantes.

2.6 Délai d'exécution

Le délai global d'exécution, compris préparation de chantier et intempéries (comptabilisées conformément à l'article 5 du CCAP) est fixé de la façon suivante :

Ordre de Service prévisionnel : Juin 2026

Délais : 9 mois de travaux y compris période de préparation de chantier et levée des réserves

Ces délais sont communiqués à titre purement indicatif et non contractuel, ils sont susceptibles d'évoluer.

Le délai pourra être ajusté lors de la mise au point du calendrier contractuel. Ce calendrier contractuel d'exécution des travaux sera arrêté au cours de la période de préparation du chantier dans les conditions fixées à l'article 5.1.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

2.7 Modification de détail au dossier de consultation

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Si un nouveau délai d'études est nécessaire, les candidats seront informés du nouveau délai de remise des offres sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

2.8 Délai de validité des offres et variation des prix

Le délai de validité des offres est fixé à trois cent soixante jours (360 j) à compter de la date limite de remise des offres.

2.8.1 Actualisation des prix

Les prix ne sont pas actualisables

2.8.2 Révision des prix

Les prix sont révisables conformément au CCAP

2.9 Garanties particulières pour matériaux de type nouveau

En cas d'usage ou de mise en oeuvre de matériaux, de fournitures ou procédés de type nouveau, il sera demandé les attestations d'assurance décennales correspondantes et des garanties dont la durée et la nature ne sauraient être inférieures à celles qui découlent de la réglementation et des documents techniques généraux.

2.10 Engagement de performances

Il doit être répondu aux performances demandées par les spécifications du Cahier des Clauses Techniques Particulières. A cet effet, il est précisé qu'il sera demandé aux entreprises susceptibles d'être retenues, durant la phase d'analyse des offres, toutes notes de calculs, carnets de détails, avis techniques, etc., permettant de justifier le respect des performances.

2.11 Tous Risques Chantier (TRC)

Le cas échéant, en application de l'article 6 de l'acte d'engagement, et de l'article 7.2.4 du CCAP, le maître d'ouvrage souscrira une police d'assurance TRC dont la charge sera supportée par l'entreprise au prorata du montant de son marché.

2.12 Engagement d'insertion professionnelle

En application du code de la commande publique et du code du travail en son article L5132-1, et pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le maître d'ouvrage souhaite faire appel à ses partenaires économiques que sont les entreprises qui répondent à ses appels publics à la concurrence.

Il est demandé à l'entreprise retenue, quelle qu'elle soit, de proposer, pour l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Elle devra obligatoirement réserver un ou des contrats de travail qui représenteront une partie des heures travaillées dans le cadre du marché de travaux, tel que précisé dans le tableau ci-dessous.

Cette obligation est mentionnée à l'article 5 du CCAP. Elle concerne les lots désignés ci-après, et au minimum à hauteur des volumes d'heures indiquées dans le tableau ci-dessous :

Lots	Intitulé du lot	Volume minimum d'heures d'insertion
Lot unique	Travaux de second œuvre portant sur 7 logements dans le quartier du Panier à MARSEILLE	**430 heures**
TOTAL		**430 heures**

Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière au motif de non-respect du cahier des charges.

Attention, les candidats ne sont pas autorisés à formuler, dans leur offre, des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière, au motif du non-respect du cahier des charges.

Afin d'assurer la mise en œuvre de la clause d'insertion, les entreprises candidates pourront s'adresser à la structure locale de l'insertion, chargée d'assurer l'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de cette modalité d'exécution particulière (voir annexe 3 au règlement de la consultation).

Article 3. Dossier de consultation

3.1 Aide à la procédure dématérialisée :

En cas de difficultés rencontrées lors du téléchargement du dossier de consultation, les candidats peuvent obtenir les renseignements à l'adresse suivante : support-entreprises@achatpublic.com

Pour obtenir de l'aide à l'inscription gratuite de l'entreprise, aide à la recherche des marchés, aide à la récupération du mot de passe, aide au téléchargement du DCE, aide au dépôt électronique, les candidats peuvent également contacter la HOTLINE de la plateforme au : 08.92.23.21.20

3.2 Contenu du dossier de consultation

Le Dossier de Consultation contient les pièces suivantes :

- Le présent Règlement de Consultation (RC) et ses annexes,
- L'acte d'engagement (AE) à compléter et à signer par le candidat,
- La DPGF second œuvre à compléter,
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
- Les notices acoustique, environnementale, charte chantier propre,
- L'ensemble des plans, carnets de détails, plans fluides et PGC tant pour l'îlot 1 que pour l'îlot 2,
- Les deux dossiers de déclaration préalable,
- Le planning prévisionnel d'exécution des travaux établi par le Maître d'œuvre,
- Le Plan d'Installation de Chantier prévisionnel,
- Le RICT établi par le contrôleur technique,
- Le dossier de rapport d'examen visuel.

3.3 Retrait du dossier de consultation

Le présent Appel d'Offres fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger gratuitement les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique.

Le dossier de consultation est mis à disposition des candidats sur une plateforme de dématérialisation. L'accès aux documents se fait à l'adresse suivante : www.vilogia.fr., rubrique Appels d'Offres.

Pour télécharger les documents, les candidats peuvent s'identifier. Ils indiquent notamment le nom de la personne physique chargée de leur téléchargement ainsi qu'une adresse électronique (email) permettant au Pouvoir Adjudicateur d'établir, le cas échéant et de façon certaine, une correspondance électronique avec le candidat.

Toute modification du dossier de consultation ou toute réponse à une question posée par un opérateur économique fait l'objet d'un envoi automatique de message électronique à l'adresse email qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse. La responsabilité de VILOGIA ne saurait être engagée si le candidat a communiqué une adresse erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en heure, ou si le candidat a opté pour le retrait anonyme.

De même, la responsabilité de VILOGIA ne saurait être engagée si le candidat ne s'est pas identifié, conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation, ne permettant pas ainsi les correspondances électroniques. Il appartient alors au candidat de récupérer les éventuelles informations et compléments par ces propres moyens.

L'adresse mail utilisée pour le retrait du DCE doit être systématiquement celle utilisée pour la remise des candidatures, des offres, des demandes de renseignements complémentaires. Cette adresse mail doit figurer dans les coordonnées du candidat (DC1, DC2). **Cette adresse mail doit être conforme à celle indiquée dans l'acte d'engagement. Elle sera l'unique utilisée pour tous les échanges dans le cadre de cette procédure ainsi que pendant l'exécution des prestations.**

Article 4. Présentation des candidatures et des offres

Elles seront remises avant la date limite fixée en page 1 du présent document.

4.1 Transmission par voie électronique

Les candidats doivent remettre leur réponse par voie électronique.

Conformément à l'article R.2151-6 du code de la commande publique, le soumissionnaire doit transmettre son offre en une seule fois. Au cas où, un même soumissionnaire transmet successivement plusieurs offres, alors seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.

La transmission des réponses par voie électronique se fait via notre site www.vilogia.fr.

Les formats autorisés en réponse sont : Word et PDF, PowerPoint le cas échéant, à l'exclusion des bordereaux de prix, DQE et DPGF qui doivent être retournés en format XLS, ou XLSX (Excel). Les fichiers compressés devront être sous l'extension .zip et les extensions de document de type .gif, .jpeg, (type photos) etc. sont déconseillées. Les polices de caractères utilisées dans les documents doivent être lisibles et reproductibles sans difficulté dans le cadre des analyses.

Le nom des fichiers et des dossiers ne doit pas dépasser 50 caractères (arborescence, espace et ponctuation compris). En cas de non-respect de cette règle, il pourrait y avoir des difficultés à retrouver la totalité des fichiers transmis dans la candidature ou l'offre du soumissionnaire, ce qui, en aucun cas, ne saurait être de la responsabilité du pouvoir adjudicateur et pourrait être préjudiciable au candidat pendant l'analyse de celles-ci.

Il appartient au soumissionnaire de disposer d'un système de contrôle des virus informatiques et de s'assurer que les fichiers remis sont exempts de virus connus.

Pour toute question technique

En cas de difficultés rencontrées lors du téléchargement du dossier de consultation, les candidats peuvent obtenir les renseignements à l'adresse suivante : support-entreprises@achatpublic.com

Pour obtenir de l'aide à l'inscription gratuite de l'entreprise, aide à la recherche des marchés, aide à la récupération du mot de passe, aide au téléchargement du DCE, aide au dépôt électronique, les candidats peuvent également contacter la HOTLINE de la plateforme au : 08.92.23.21.20

Les documents peuvent, au choix pour le candidat, être signés à l'aide d'un Certificat de Signature Électronique.

Aux termes de l'article R2132-11 du code de la commande publique, le soumissionnaire qui transmet sa candidature ou son offre par voie électronique, peut adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique.

Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé particulier dont la présentation extérieure doit être conforme au modèle ci-après et porter en outre la mention lisible **« Copie de sauvegarde ».**

Destinataire	**VILOGIA SA HLM** **91 Cours Lafayette – 69006 LYON** (à l'attention de M. SALAÜN) **COPIE DE SAUVEGARDE**
Candidature de l'entreprise	Nom de l'entreprise
Pour l'Appel d'Offres n°	MAPA N° GS_2026_001
Objet du marché	Travaux de second œuvre portant sur 7 logements dans le quartier du Panier à MARSEILLE
Lot(s) concerné(s)	**Lot unique**
Date limite de réception des plis	26/02/2026

NE PAS OUVRIR

La copie de sauvegarde ne pourra être utilisée que dans les cas où la candidature ou l'offre transmise par la voie électronique ne pourrait être exploitée. Ses conditions d'utilisation sont définies par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.

4.2 Les conditions de forme à respecter

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces réclamées à l'article 5 et 6, datées et signées par eux. Le(s) offre(s) ainsi que tout document associé seront entièrement rédigés en langue française. L'unité monétaire utilisée est l'euro.

Aux termes de l'article R.2151-5 du Code de la commande publique, le non-respect de la date et de l'heure de remise des offres est éliminatoire.

Toute annotation ou toute modification de l'acte d'engagement pourra entraîner la nullité de l'offre.

En cas de discordance constatée dans l'offre d'un candidat, entre les sommes indiquées dans l'acte d'engagement et dans la décomposition du montant forfaitaire, la somme portée en lettres dans l'acte d'engagement prévaut.

Uniquement dans le cas où des erreurs matérielles, à savoir des erreurs de calculs ou de report, sont constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, celui-ci sera invité à rectifier cette décomposition ou ce sous détail pour le mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant. En cas de refus, son offre sera déclarée irrégulière.

Article 5. Sélection des candidatures

La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues par le par le Code de la commande publique. Par mesure de simplification, les entreprises peuvent utiliser, pour la présentation des documents exigés, les formulaires « DC » disponibles à l'imprimerie nationale ou sur Internet (http://www.minefe.gouv.fr). Les candidats peuvent répondre sur papier libre dès lors que l'ensemble des informations demandées sont transmises.

5.1 Justificatifs relatifs à la candidature

Situation propre des opérateurs économiques y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce :

A l'appui de leur candidature, les opérateurs économiques doivent produire :

- Une lettre de candidature modèle DC 1 (anciennement DC 4) ou équivalent (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement et dans ce dernier cas faisant apparaître les membres du groupement.
- La déclaration du candidat modèle DC 2 (anciennement DC 5) ou équivalent, dûment complété. Le candidat joint au formulaire, la décision de pouvoir de la personne signataire habilitée à engager la personne morale candidate.
- Dans l'hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature
- Les attestations sociales et fiscales, notamment l'attestation de vigilance
- La déclaration sur l'honneur jointe en annexe 1 au règlement de la consultation dûment datée et signée, La déclaration sur l'honneur permet de justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-6 et L2141-7 à L2141-11 de l'ordonnance du 26 novembre 2018 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés

- Dans l'hypothèse où le candidat dispose de l'état annuel des certificats reçus (formulaire DC7), il est invité à le remettre dès la candidature ;
- L'entreprise admise au redressement judiciaire devra justifier qu'elle a été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché. Elle devra produire la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
- La fiche candidature à transmettre obligatoirement sous format excel (annexe 4)
- Le quitus de visite signé conformément à l'annexe 6 du présent règlement de consultation.

Les candidats pourront fournir tous autres renseignements, documents en liaison directe avec les prestations concernées, qu'ils estimeront utiles à l'appui de leur candidature.

5.2 <u>Capacité économique et financière des candidats</u>

Les candidats devront démontrer pour la sélection de leurs candidatures, qu'ils disposent des capacités financières minimales pour réaliser les prestations qui font l'objet du marché, notamment que le fait d'exécuter ce marché ne remet pas en cause l'équilibre financier de leur structure eu égard à leur assise financière. A ce titre, ils doivent produire :

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Un Bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des candidats pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. Lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de fournir un bilan ou un extrait de bilan des 3 dernières années, par exemple lorsqu'elle est de création récente, elle peut fournir une "déclaration appropriée de banque".

Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur. A partir de 50% de dépendance vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve le droit de rejeter la candidature.

5.3 <u>Capacité professionnelle et technique des candidats</u>

Les candidats devront démontrer qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles pour réaliser les prestations qui font l'objet du marché. A ce titre, chaque candidat devra :

- Présenter une note sur l'organisation de sa Société ainsi que le détail des moyens humains pour chacune des 3 dernières années : indiquer les effectifs et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Dans l'hypothèse où le candidat dispose d'un organigramme de sa Société, il est invité à le remettre dès la candidature ;
- Présenter les moyens techniques : description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Présenter une liste des principaux travaux réalisés au cours des cinq dernières années, de complexité ou d'importance équivalentes au projet du Maître d'Ouvrage, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;

Le candidat devra présenter ses références. Les mentions obligatoires sont les suivantes :

- Nom du Maître d'ouvrage, avec nom, tél et mail de la personne en charge
- Descriptif précis du marché : l'année de réalisation, le délai de(s) chantier(s), les prestations réalisées, la description du ou de(s) ouvrage(s) avec le montant, l'adresse précise, le nombre de logement, le label obtenu, le nombre d'heures dévolues à l'exécution du marché et les caractéristiques relevant de la complexité de l'opération, et si possible, des photos de la réalisation.

- Présenter des Certificats de Qualifications Professionnelles en cours de validité ou tout autre document équivalent, délivrés par des organismes agréés (par exemple QUALIBAT, QUALIFELEC, QUALIPAYSAGE, Attestations Qualigaz……). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen

notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation.

- Plus particulièrement, les candidats devront être titulaires des certificats de qualification QUALIBAT / QUALIFELEC suivants ou équivalent :
  - **QUALIBAT** 5133 - Installation de chauffe-eau thermodynamique ou références équivalentes
  - **QUALIFELEC :**
    - LCPT (Mention CLN) : Installations Électriques Logement Commerce Petit Tertiaire, mention Colonnes ou références équivalentes
    - CFMCPT (Mention CMO) : Courants Faibles Logement Commerce Petit Tertiaire, mention Colonnes Montantes ou références équivalentes

Il est rappelé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation.

Dans l'hypothèse où certaines pièces demandées seraient absentes ou incomplètes, le Maître d'Ouvrage pourra demander au candidat concerné de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximal de 10 jours à compter de la réception de la demande.

Toute carence d'un ou plusieurs justificatifs pourra entraîner le rejet de la candidature. Au vu des documents transmis, le pouvoir adjudicateur élimine les candidats dont les capacités financières, techniques ou professionnelles sont insuffisantes.

En cas de groupement ou en cas de sous-traitance :

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché. A cet effet, il fournira :

- les mêmes documents concernant ce ou ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont exigés ;
- un engagement écrit du ou des opérateurs économiques pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces opérateurs pour l'exécution du marché.

Article 6. Jugement des offres

6.1 Contenu de l'enveloppe « offre »

Les documents énumérés ci-après sont à fournir en simple exemplaire.

- Un acte d'engagement par lot, complété, daté et signé par le représentant qualifié du candidat, ***un autre acte d'engagement distinct, le cas échéant, par variante*** ;
- La décomposition du prix global et forfaitaire par nature d'ouvrage avec les quantités et les prix unitaires (DPGF) permettant d'apprécier la proposition de prix ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes datées, paraphées et signées
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes datées, paraphées et signées
- Les attestations d'assurances Responsabilité Civile, Biennale et Décennale (selon le modèle fixé par l'arrêté du 04.01.2016), de l'année en cours, établies par une Compagnie d'Assurance ou un Agent Général ;
- Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des

travaux. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur.

CE MEMOIRE TECHNIQUE DEVRA RESPECTER LA TRAME FOURNIE EN ANNEXE 5 AU PRESENT REGLEMENT ET DEVRA RESPECTER LE NOMBRE DE PAGE MAXIMAL PAR SOUS-CRITERE TECHNIQUE

UNE OFFRE QUI NE RESPECTERAIT PAS LE CADRE DE RÉPONSE DU MÉMOIRE TECHNIQUE TRANSMIS EN ANNEXE 5 AU PRÉSENT RÉGLEMENT VERRAIT SA NOTE TECHNIQUE GLOBALE PONDÉRÉE D'UN COEFFICIENT DE 0,7. À titre d'exemple, une offre qui obtiendrait une note technique globale de 40 / 50 verrait sa note ramenée à 40 x 0,7 = 28 / 50.

En cas de groupement d'entreprises : les documents sont à établir par le mandataire décrivant précisément la répartition de l'exécution du marché (les conditions d'intervention du mandataire et des co-traitants, les conditions de paiement, RIB, la répartition des paiements…).

6.2 Critères de jugement et négociation des offres

Après vérification de la conformité des offres, le Pouvoir adjudicateur écartera les offres inappropriées au sens de l'article L2152-4 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018.

Les offres irrégulières ou inacceptables au sens des articles L2152-2 et L2152-3 de l'ordonnance précitée peuvent devenir acceptables ou régulières, sur décisions du pouvoir adjudicateur, à condition que les offres ne soient pas anormalement basses.

En conséquence, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas régulariser et de ne pas négocier les offres.

En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec, a minima, les 3 premières entreprises mieux-disantes en application des critères pondérés ci-après, par lot et par phases successives en réduisant le nombre d'offres admises à négocier toujours en application des critères pondérés ci-après.

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse en application des critères d'attribution pondérés ci-après :

1. L'offre de prix **(Pondération : 50%).**

2. La valeur technique de l'offre **(Pondération : 50%)** appréciée au vu des thèmes à développer dans le mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux (article 6.1 alinéa 6) et de la décomposition du DPGF :

1- Procédés d'exécution et gestion du chantier : (Pondération : 20 %)

Voir détail des attendus dans l'annexe 5 – Cadre de réponse

2- Engagement de respect du planning et optimisation des délais (Pondération : 10 %)

Voir détail des attendus dans l'annexe 5 – Cadre de réponse

3- Performance environnementale, charte chantier propre et process qualité (Pondération : 10 %)

Voir détail des attendus dans l'annexe 5 – Cadre de réponse

4- Pilotage social, composition des équipes, encadrement et sous-traitants (Pondération : 10 %)

Voir détail des attendus dans l'annexe 5 – Cadre de réponse

Le fait de ne pas fournir un mémoire technique impliquera la note de zéro pour la valeur technique de l'offre du candidat.

Il est précisé que le mémoire doit être daté signé par le candidat ; le mémoire technique est une pièce contractuelle du dossier.

Le signataire, s'engage et reconnait avoir connaissance que ses propres engagements décrits dans son mémoire, tel que par exemple en termes d'effectifs, de moyens, de délais, etc.…seront exigés de la phase réalisation jusqu'au parfait achèvement (OPR, levée des réserves, etc.…)

Qu'au même titre, le signataire reconnait que des pénalités peuvent lui être appliquées pour non-réalisation et atteinte de ses engagements indiqués dans son mémoire technique.

L'examen des offres reposera sur l'exploitation des documents produits par le candidat.

Règle de pondération : chaque offre se voit attribuer une note sur 10, critère par critère. Une note finale résultant de l'addition de toutes les notes obtenues, affectées chacune d'un coefficient de pondération correspondant à chaque critère, est ensuite attribuée à chacune des offres.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note au critère le plus fortement pondéré***.***

Article 7. Pièces à fournir par le candidat retenu

7.1 Pièces à fournir par le candidat retenu :

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra produire dans un délai de 7 jour calendaire, à compter de la date de réception de la télécopie ou du courrier l'informant de l'intention d'attribution du marché et notamment :

- Les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 et L.5214-1 du code du travail qui sont à produire tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales qui sont à produire tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois.

Le marché ne pourra être attribué définitivement au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit les documents ci-dessus dans le délai imparti. A défaut son offre sera rejetée et le candidat sera éliminé. Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne sera sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.

7.2 Référencement :

Le référencement dans la base fournisseur de VILOGIA se fait via la plateforme **E-attestations**, le candidat retenu, le cas échéant ses sous-traitants, devra prendre contact avec le responsable de programmes sur chantier afin de pouvoir se faire référencer ou afin de mettre à jour ses documents si celui-ci est déjà inscrit/référencé dans la base *de la plateforme **E-attestations**.*

➔NB : après la réception de la notification de la plateforme E-attestations, vous devez alors compléter les renseignements de référencement : documents administratifs, interlocuteurs, organigramme (selon), moyens humains, métiers, références, RIB, - Liasse Fiscale ou Budget prévisionnel si création<1an, etc.

☑Les documents doivent être impérativement déposés par l'entreprise.

☑Nous ne pouvons déposer les documents à votre place

☑Vos documents doivent être valides, à jour, datés et signés.

➔Le référencement est terminé☑ une fois tous les documents correctement complétés et validés condition pour que les déversements se fassent entre les différents logiciels internes et comptables notamment.

Pm : les contacts fournisseur sont le référent administratif qui a pouvoir de modification sur sa fiche et les intervenants études ou marchés pour les demandes de devis par la suite, ou comptable …

➔ La plateforme gère les mises à jour : un mail est envoyé à l'approche de la date d'échéance à la personne ayant renseigné le document pour procéder au renouvellement.

➔La même démarche sera à effectuer pour tous vos sous-traitants éventuels (> 600€ TTC et hors fournitures et matériels).

Article 8. Dispositions particulières

Si au terme de la consultation un candidat est informé que son offre est retenue, il ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni élever aucune réclamation dans l'hypothèse où le Pouvoir Adjudicateur ne passerait pas avec lui le marché de travaux correspondant ou ne donnerait pas suite à ce même marché par ordre de service suite à une impossibilité foncière, financière ou administrative ou suite au dépôt de bilan de la société, quand bien même la mise au point de son offre aurait nécessité la réalisation d'études complémentaires. En effet, le Maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation.

Article 9. Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande en temps utile afin de permettre au Pouvoir Adjudicateur de leur faire parvenir les éléments 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Conformément au principe d'égalité de traitement des candidats, il ne sera répondu par téléphone qu'aux questions purement élémentaires.

Les questions des candidats doivent être posées sur la plateforme de dématérialisation. Celles-ci, ainsi que les réponses apportées par l'acheteur seront mises à la disposition de tous les candidats.

NOTA IMPORTANT :

Le site autorise le téléchargement et le retrait anonyme du DCE.

Il est important de rappeler que le retrait anonyme, ne permet pas au candidat d'être informé des diverses mises à jour éventuelles de la consultation et du DCE.

Le Maitre d'ouvrage incite fortement les candidats à s'enregistrer et s'identifier afin de pouvoir rester informés et le cas échéant être reconsultés par la suite.

Il est rappelé aux candidats que l'adresse mail utilisée pour le retrait du DCE doit être systématiquement celle utilisée pour la remise des candidatures, des offres, des demandes de renseignements complémentaires. Cette adresse mail doit figurer dans les coordonnées du candidat (DC1, DC2).